

1500277-22.2022.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/10/2022

... no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500277-22.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2051466/2022 - 04º D.P.

PIRACICABA, 23186523 - 04º D.P. PIRACICABA, 228/22/528 - 04º D.P. PIRACICABA, 2051466 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDENILSON ROBERTO SESSO

Vítima:

OSVALDO MANTELATTO JÚNIOR e outro

Artigo da Denúncia:

*

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 05 dias do mês de outubro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e a Defensora, dra. Gabriela Moço de Farias. Apresentados o acusado EDENILSON ROBERTO SESSO, as vítimas Daiane Cristina Cavagna e Osvaldo Mantelatto Júnior e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Eliseo Marcos dos Santos Ortelan e Letícia Aparecida Ribeiro de Moraes. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das vítimas (Daiane e Osvaldo) e testemunhas (Eliseo e Letícia) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

EDENILSON ROBERTO SESSO, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, combinado com o artigo 14, inciso II e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material, porque, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta de 08h00min., no "barracão", localizado na avenida Conde do Pinhal, nº 25, bairro Areião, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, fiação de cobre, pertencente à vítima Osvaldo Mantelatto Junior, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pela mesma denúncia, consta, ainda, que, em data não apurada, no período entre 11 de setembro de 2021 a 22 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca, EDENILSON ROBERTO SESSO, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular marca Xiaomi, modelo "Note Space Black 4G, 64 GB", cor preta, que sabia ser produto de crime, pertencente à Daiane Cristina Cavagna.

A denúncia foi recebida a fls. 117/118. O réu foi citado (fls. 125) e a Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 129/132).

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através dos boletins de ocorrência (fls. 08/10 e 100/102), auto de exibição e apreensão (fls. 11/16) e Laudo Pericial (fls. 185/190).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, no dia 11 de setembro de 2021, nesta cidade e Comarca, foi subtraído o aparelho celular marca "Xiaomi", cor preta, pertencente à vítima Daiane Cristina Cavagna (cf. declarações a fls. 104).

No dia dos fatos, imbuído de animus furandi e munido com diversas ferramentas, o denunciado dirigiu-se ao sobredito barracão, onde ingressou após rompimento do portão de entrada. Ato contínuo, dirigiu-se à caixa do transformador de energia, abriu-a com ferramentas, e passou a cortar a fiação de cobre para subtração.

Durante a empreitada criminoso, o denunciado foi surpreendido em flagrante delito, no momento em que cortava a fiação, por policiais militares que compareceram ao local após informação de ocorrência do delito.

A subtração apenas não se consumou em razão dos policiais militares terem chegado ao local e surpreendido o denunciado em flagrante delito.

Feita abordagem de praxe, em revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado o referido aparelho celular, o qual constatou se ser produto de crime de furto.

Instado, o denunciado permaneceu em silêncio.

Restou demonstrado que o denunciado sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento, nem apresentou a documentação referente à aquisição do bem.

Com efeito, em solo policial, a vítima da tentativa de furto, Osvaldo Mantelatto Júnior, declarou "(...) ser proprietário do imóvel localizado na avenida Conde do Pinhal, nº 25, nesta cidade, tratando-se de um barracão que encontra-se atualmente desocupado à venda ou locação e, na data de hoje, policiais militares entraram em contato com minha pessoa, informando que um indivíduo havia sido surpreendido no interior do imóvel tentando subtrair o cobre do transformador de energia; que desta forma fui até o local, onde constatei que o transformador já estava no chão e pronto para ter o cobre interno subtraído; que o barracão ficava trancado e o autor rompeu duas grades para ter acesso nas dependências do mesmo; que não tenho ideia no momento do prejuízo sofrido" (fls. 05).

Em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase policial. Foi acionado pela polícia, pois havia uma pessoa no barracão de propriedade da família tentando fazer subtração, inclusive com arrombamento da grade. A pessoa foi presa pela polícia, que surpreendeu o autor subtraindo o transformador, inclusive já estava no solo. O

local estava fechado e trancado com corrente e cadeado.

A vítima do crime de receptação, Daiane Cristina Cavagna, não foi ouvida em solo policial, pois foi informado por seu esposo que ela se encontrava na cidade de Osvaldo Cruz-SP a trabalho. Pelo esposo, Willian César Bonetti (fls. 104), fora dito que o celular de Daiane foi subtraído em 11/09/2021 do interior do veículo da vítima, tendo sido registrado o respectivo Boletim de Ocorrência (fls. 100/102) à época dos fatos.

Em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase policial. Disse que ouviu ruídos e foi checar, quando viu alguém subtraindo sua bolsa do interior de seu automóvel que estava estacionado. O aparelho celular estava na bolsa subtraída. Soube que a pessoa que estava na posse do seu celular estava subtraindo fios, assim foi acionada pelos policiais que identificaram o IP do celular.

Eliseo Marcos dos Santos Ortelan, policial militar, declarou na fase policial que "(...) fomos informados, via COPOM, sobre uma ocorrência de furto em andamento no imóvel localizado na av. Conde do Pinhal, no. 25, bairro Areião, nesta cidade, motivo pelo qual, imediatamente nos dirigimos até o mencionado local, onde apuramos que era um imóvel desocupado e estava para locação, sendo que no interior do mesmo abordamos um rapaz, o qual estava subtraindo o cobre de um transformador, pois já havia cortado a fiação e aberto o transformador para retirada do cobre; que tal indivíduo foi identificado como Edenilson Roberto Sesso; que em poder do autor foram localizadas algumas ferramentas e constado que para ingressar no imóvel o mesmo arrombou um portão de entrada; que após a abordagem Edenilson foi revistado e também encontrado em seu poder um aparelho celular marca marca "Xiaomi", o qual, ao ser pesquisado constatou-se ser produto de furto ocorrido na data de 11/09/2021, tendo como vítima a pessoa de Daiane Cristina Cavagna; que diante de tais fatos foi dada voz de prisão à Edenilson e conduzido até a Delegacia de Polícia, onde se fez presente o proprietário do imóvel, contudo, a vítima do aparelho celular encontrase viajando, não sendo possível se fazer presente;" (fls. 03).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. Não se recorda o que o réu alegou para estar na posse de um celular objeto de furto. O barracão tinha corrente fechando o portão e era cercado com grades. O réu acessou o local arrombando uma parte da grade.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Letícia Aparecida Ribeiro de Moraes, que afirmou em solo policial que "(...) estava regularmente de serviço com o policial Marcos quando fomos acionados, via COPOM, sobre uma ocorrência de furto, no imóvel localizado na av. Conde do Pinhal, no. 25, nesta cidade, sendo assim nos deslocamos até o referido endereço, onde constatamos que tratava-se de um barracão comercial desocupado que estava para locação, contudo, no interior do imóvel logramos surpreender um indivíduo, o qual estava subtraindo a fiação do transformador, ou seja, pretendia levar o cobre da fiação, inclusive já havia cortado a fiação e iria abrir o transformador para retirada do cobre; que tal indivíduo foi identificado como Edenilson Roberto Sesso; que em poder do autor foram localizadas algumas ferramentas e constado que para ingressar no imóvel o mesmo arrombou um portão de entrada; que após a abordagem Edenilson foi revistado e também encontrado em seu poder um aparelho celular marca "Xiaomi", o qual, ao ser pesquisado, constatou-se ser produto de furto ocorrido na data de 11/09/2021, tendo como vítima a pessoa de Daiane Cristina Cavagna; que diante de tais fatos foi dado voz de prisão à Edenilson e conduzido até esta delegacia de polícia, onde se fez presente o proprietário do imóvel, contudo, a vítima do aparelho celular encontrase viajando, não sendo possível se fazer presente" (fls. 04).

Em juízo, a policial ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. O réu alegou que o celular sua esposa havia adquirido em rede social. Portanto, em juízo vítimas e testemunhas ratificaram as declarações e depoimentos prestados na fase policial.

Na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06/07).

Em juízo, o réu alegou que o aparelho celular foi encontrado próximo ao shopping jogado no meio fio. Assim apoderou-se de tal aparelho. Sobre o transformador, esteve no local e ingressou pela grade como a policial feminina noticiou. Estava no local para subtrair. Foi pego em flagrante e não tem nada contra os policiais.

Assim, restaram indúvidas a autoria e materialidade delitivas.

Ademais, não há nada nos autos que desmereça as declarações dos policiais militares e das vítimas, as quais são esclarecedoras e levam à culpabilidade do réu, além de corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos no processo.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais militares, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso. Não se pode olvidar que o réu foi preso em flagrante delito, surpreendido pelos policiais militares no momento em que estava subtraindo o cobre do interior de um transformador de energia, instalado no interior do imóvel, pois já havia cortado a fiação e aberto o transformador com uso de ferramentas em seu poder.

Outrossim, restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista o laudo de exame pericial a fls. 185/190 e os depoimentos dos policiais.

Em relação ao crime de receptação, ficou demonstrado que o aparelho celular encontrado com o réu era produto de crime de furto, praticado no dia 11/09/2021, tendo como vítima Daiane Cristina Cavagna (boletim de ocorrência – fls. 100/102). O denunciado sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento, nem apresentou a documentação referente à aquisição do bem.

A despeito é pacífico o entendimento de que a partir da apreensão do aparelho subtraído na posse do réu, a ele competia comprovar a obtenção lícita, haja vista o inversão do ônus da prova, o que não aconteceu.

Neste passo, mister a condenação do réu pelos delitos imputados na denúncia.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada penas-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes que o réu ostenta (fls. 64/68 e 69/81).

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente específico, possuindo diversas condenações, dentre as quais pelos crimes de furto qualificado e por receptação (autos nº 0000438-77.2020.8.26.0502 e 0004197-52.2013.8.26.0451), razão pela qual as penas deverão ser exasperadas.

Ausentes circunstâncias atenuantes. A confissão não deve ser levada a efeito para atenuação da pena, pois em nada auxiliou no deslinde da ação penal. Além disso, o réu não confessou integralmente os fatos, pois negou dolo no crime de receptação e negou arrombamento do local. Ele não foi sincero, ao contrário tentou afastar tais teses, desmerecendo a circunstância atenuante.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Em relação à tentativa de furto, deverá reduzir a pena em 1/3, dado o iter criminis percorrido.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante da reincidência ostentada pelo réu.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência conforme gravação anexa no SAJ.

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

EDENILSON ROBERTO SESSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 180, caput (em concurso material), do Código Penal, porque em data não apurada, no período entre 11 de setembro de 2021 a 22 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular marca Xiaomi, modelo "Note Space Black 4G, 64 GB", cor preta, que sabia ser produto de crime, pertencente à D.C.C.

Consta, ainda que, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta de 08h, no "barracão", localizado na Avenida Conde do Pinhal, nº 25, bairro Areião, nesta cidade e comarca, EDENILSON ROBERTO SESSO tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, fiação de cobre, pertencente à vítima O.M.J., não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, no dia 11 de setembro de 2021, nesta cidade e Comarca, foi subtraído o aparelho celular marca "Xiaomi", cor preta, pertencente à vítima D.C.C. (declarações a fls. 104).

No dia dos fatos, imbuído de animus furandi e munido com diversas ferramentas, o réu dirigiu-se ao sobredito barracão, onde ingressou após rompimento do portão de entrada. Ato contínuo dirigiu-se à caixa do transformador de energia, abriu-a com ferramentas, e passou a cortar a fiação de cobre para subtração.

Durante a empreitada criminoso, o réu foi surpreendido em flagrante delito, no momento em que cortava a fiação, por policiais militares que compareceram ao local após informação de ocorrência do delito.

A subtração apenas não se consumou em razão dos policiais militares terem chegado ao local e surpreendido o réu em flagrante delito.

Feita abordagem de praxe, em revista pessoal, foi encontrado em poder do réu o referido aparelho celular, o qual se constatou ser produto de crime de furto.

Instado, o réu permaneceu em silêncio.

Restou demonstrado que o réu sabia que se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a posse lícita, não comprovou o pagamento, nem apresentou a documentação referente à aquisição do bem.

A denúncia foi recebida (fls. 117/118), o réu citado (fls. 125), apresentando resposta escrita, na qual requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 129/132). O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo-se liberdade ao réu e designando-se audiência (fls. 141/143).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva do crime de furto está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/16.

Já a materialidade do crime de receptação encontra amparo no boletim de ocorrência de fls. 08/10, no auto de exibição e apreensão de fls. 11/16 e no auto de entrega de fls. 105.

2) Da autoria

A autoria criminoso é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06).

Judicialmente, o réu disse que o celular não era seu. Achou o celular jogado próximo ao shopping. Estava sem trabalho. Levou o celular para casa, colocou para carregar, mas ele tinha sido resetado e não tinha nenhuma indicação de quem era o seu proprietário. Acabou ficando com o celular. Sobre o cobre do barracão, realmente estava dentro do barracão e foi para roubar o cobre. O transformador fica fora do barracão, bem próximo à grade. Entrou pela grade, por onde a policial também entrou, para o abordar. A policial conseguiu passar pela grade, porque o policial masculino não conseguia passar pela grade. Não correu, ficou no local, sendo abordado. Está arrependido. A grade estava entortada, formando um espaço maior. Depois que ela o abordou, o policial quebrou outra grade, para poder entrar.

A autoria ficou comprovada pelo conjunto probatório. Vejamos.

A vítima da receptação D.D.C. declarou que tinha saído com o carro com seu namorado. Deixaram o carro do lado de fora da casa, estacionado com as portas encostadas, mas não trancadas. Quando estava saindo, ouviu um barulho na porta do seu carro e, quando abriu o portão, viu a pessoa de bicicleta saindo com sua bolsa, dentro da qual havia celular, jaleco, cartão de crédito. Fez boletim de ocorrência, no mesmo dia. Em março ou abril de 2022, conseguiu recuperar o celular. Parece que a pessoa estava "roubando" fios e o seu celular estava com essa pessoa.

O.M.J., vítima do furto, declarou que o barracão está em nome de uma empresa, da qual é sócio. No dia dos fatos, recebeu um telefonema da Delegacia avisando que haviam surpreendido um indivíduo dentro dele, tentando subtrair o cobre o transformador. Foi até a Delegacia e, no trajeto, passou pelo barracão, que estava para alugar ou vender. Viu que o transformador estava no chão e que havia dois ferros da grade arrebitadas. Foi à Delegacia, perguntou aos policiais o que tinha ocorrido. Eles disseram que tinha recebido denúncia de pessoa no barracão, foram até lá e encontraram o réu. O transformador fica no ato, apoiado numa plataforma, em cima de uma base de madeira. O transformador estava desligado, no chão. O transformador não ficava na cabine de força. Desconhece se o barracão ficava perto de ponto de tráfico de drogas. O barracão estava desocupado, mas ficava todo cercado e os portões fechados com cadeado.

O policial militar Eliseo Marcos dos Santos Ortelan esclareceu que sua equipe foi acionada via Copom, em razão de haver indivíduo furtando transformador, de barracão desativado. Quando chegaram ao local, o réu estava dentro da empresa e o transformador estava no solo, tinha sido retirado do lugar. O réu falou que estava ali para furtar o cobre do transformador. O local estava para alugar. O réu foi levado ao DP. Junto com o réu, havia um celular e, em pesquisa, constataram que era produto de furto anterior. O réu falou que o celular era da esposa, mas estava na posse dele. Não se recorda se o réu disse como conseguiu o celular. O barracão não tinha acesso liberado. Em todas as extremidades do portão tinha grade, com cadeado. Grades do portão tinham sido retiradas e o réu acessou o interior do local por essas grades que retirou. Já havia abordado o réu anteriormente, porque ele é usuário de drogas.

No mesmo sentido, o depoimento da também policial militar feminina Letícia Aparecida Ribeiro de Moraes, segundo a qual o Copom informou que havia um indivíduo dentro do barracão, mexendo em peças. O barracão estava desocupado. Foram ao local e encontraram o réu dentro do barracão. Ele teria alargado a grade para entrar e o transformador estava no chão e havia ferramentas que o réu usava para tentar soltar as peças de cobre. O réu portava um documento e um celular. Pesquisaram o IMEI do celular e constataram que era furtado. O réu falou que alguém pagou para ele entrar no barracão e pegar as peças, mas não conseguiu comprovar essa informação. Quanto ao celular, ele falou que não sabia que era furtado e que a mulher lhe teria comprado pelo Facebook. Não conhecia o réu. Os ferros só foram alargados e não retirados.

Em relação ao crime de receptação, este ficou confirmado pelas provas apresentadas. O réu, em solo policial, nada alegou sobre os fatos. Em Juízo, ele afirmou que encontrou o celular na rua e, como não tinha qualquer conteúdo, acabou ficando com ele para si.

Os policiais militares relataram que, quando foi revistado, encontraram com o réu um aparelho celular marca "Xiaomi", que foi pesquisado e se constatou tratar-se de produto de furto ocorrido em 11/09/2021.

Assim, no que se refere à receptação, está ela comprovada, porquanto o bem foi roubado (boletim de ocorrência de fls.100/102) e, posteriormente, localizado na posse do réu, pelos policiais militares que o abordaram (fls. 11/16).

Resta saber se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do celular.

O elemento subjetivo, porque interno, deve ser apreciado diante das circunstâncias objetivas e externas e conduzem à convicção de que o réu tinha conhecimento da origem espúria do aparelho celular.

Para a configuração da receptação dolosa, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, mister que o agente tenha conhecimento da origem ilícita da res que

adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou. Dessa forma, restou demonstrado que o réu estava na posse do aparelho, no entanto, não conseguiu comprovar a forma como teve acesso ao celular, nem que ele estivesse sem qualquer conteúdo, não tinha qualquer documento que comprovasse a posse lícita, como nota fiscal, e ainda não apresentou recibo de pagamento. Esses elementos fáticos levam à certeza de que o réu tinha ciência de que o aparelho celular não tinha origem lícita.

Diz a jurisprudência:

Apelação criminal. Receptação dolosa e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos crimes bem comprovadas. Negativa do réu refutada pelas demais provas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do automóvel, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Crime de trânsito também evidenciado. Condenação mantida. Penas dosadas sem excesso. Recurso não provido, com anotação. (TJSP; Apelação Criminal 0001735-50.2016.8.26.0635; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DOLO EVIDENCIADO - PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0011016-68.2018.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

Receptação - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Privilégio descabido - Pena e regime fixados com correção - Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à comunidade - Inteligência do § 2º do artigo 44 do Código Penal - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0002785-42.2017.8.26.0291; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).

Caracterizado está, pois, o dolo do agente.

De outro lado, verifica-se que o réu foi abordado na posse do bem e, portanto, cabia a ele o dever de comprovar sua aquisição lícita ou mesmo a veracidade do seu relato.

Nesse sentido:

Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso do Ministério Público. Autoria que se comprova por meio da posse de celular objeto de roubo precedente, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude de sua posse, ônus do qual o apelado não se desincumbiu. Condenação pela receptação, impondo-se a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0037404-08.2018.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção do regime inicial semiaberto - Recorrente reincidente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0043328-97.2018.8.26.0050; Relator (a): Paulo

Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. CORTE LOCAL QUE ASSEVERA EXISTIR PROVA A AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALTO VALOR ECONÔMICO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A SER CONSIDERADA DESFAVORAVELMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. INTENSIDADE DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER VALORADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IN CASU, HÁ ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INTENSIDADE DO DOLO.

PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Alegação de inexistência de prova a sustentar a condenação. Dispositivo que não possui comando normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF. 1.1. Ainda que assim não fosse, a Corte local asseverou existir prova a amparar o juízo condenatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 1.2. Ademais, "a conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC 433.679/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018). 2. Em relação ao questionamento sobre a aplicação do preceito secundário previsto no § 1º do art. 180 do CP: "não se mostra prudente a imposição da pena prevista para a receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada, pois a distinção feita pelo próprio legislador atende aos reclamos da sociedade que representa, no seio da qual é mais reprovável a conduta praticada no exercício de atividade comercial" (EResp 772.086/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 11/4/2011). 3. O alto valor econômico do bem pode ser considerado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. "A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda" (HC 173.864/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 03/03/2015; HC 171.395/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2011)" (HC 256.366/RJ, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSC), QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015). 4.1. Na hipótese em foco, o acórdão condenatório asseverou que o réu "é comerciante da área há aproximadamente 20 anos, e dele se exige a devida cautela, verificando a procedência dos bens e analisando a sua nota fiscal, antes de determinar a entrega em seu estabelecimento". Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade quanto à adjetivação negativa pela intensidade do dolo, pois foi traçada fundamentação concreta a justificar o desvalor da

culpabilidade. 5. Questionamento quanto à proporcionalidade da exasperação da pena: "não é possível mensurar, matematicamente, o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido" (AgRg no HC 309.253/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 8/3/2018). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RESp 1529699/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018 - grifei).

Com relação ao crime de furto, a autoria ficou comprovada pelos autos.

O réu, perante a autoridade policial, nada alegou nada sobre os fatos imputados. Em Juízo, ele afirmou que de fato ingressou no barracão, a fim de subtrair o cobre. A vítima não presenciou os fatos. Aduziu que seu barracão estava desocupado, para alugar ou vender, quando foi avisado pelos policiais da subtração do cobre do transformador. Dirigiu-se ao local e viu que o transformador já tinha sido desinstalado e estava pronto para a retirada do cobre interno. Também constatou dano em duas grades de acesso ao local.

Os policiais militares asseveraram que foram solicitados para atendimento de ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local indicado, se depararam com um imóvel desocupado, que estava para locação. No interior do barracão, abordaram o réu, que estava subtraindo o cobre de um transformador, pois já havia cortado a fiação e aberto o objeto para retirada do cobre. Em poder do réu, foram localizadas algumas ferramentas. Para o ingresso no barracão, o réu arrombou um portão de entrada.

Nesse sentido, o réu foi abordado dentro do barracão, depois de já ter desinstalado o transformador, caracterizando a intenção de subtração.

Além disso, ter sido o réu encontrado na posse da res furtiva, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO

DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC – Rel. Min. Roberto Barroso – j. 28.08.2014 – DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 22.05.2014 – DJE – 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI – Rel. Min. Marilza Maynard – 6ªT. – DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – 5ªT. – j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro – j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 – Rel. Des. Grassi Neto – j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

Dessa forma, em solo policial, o réu nada disse e, em Juízo, confirmou que estava ali para efetuar a subtração do cobre, não afastando a presunção formada.

Há, portanto, certeza da acusação.

3) Da qualificadora do arrombamento

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de arrombamento de obstáculo. De acordo com o laudo pericial de fls. 186/190 foram constatados vestígios de rompimento de obstáculo, consistentes em retirada de barra que compõe a grade de isolamento entre o estabelecimento e a via pública; retirada de transformador elétrico do poste e rompimento das portas das caixas de energia elétricas do estabelecimento.

Também ficou constatado que o réu utilizou força muscular, alavanca alicate (ou semelhante), chaves e uma fita polimétrica para romper o obstáculo e subtrair objetos do local dos fatos.

Imagens dos vestígios anexadas nas fls. 188/189.

Alegou a Defesa que não se poderia cogitar na qualificadora, na medida em que o réu não retirou as barras da grade, no entanto, as barras já estavam alargadas, como mencionado pelo réu e pela policial feminina, de forma que essa situação já caracteriza o rompimento de obstáculo.

A qualificadora, portanto, deve ser reconhecida.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido

pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como o réu ingressou no barracão, retirou o transformador do apoio, mas não conseguiu deixar o local, não conseguiu fazer cessar a clandestinidade e deve ser reconhecida a figura tentada.

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui maus antecedentes (certidão de fls. 67 - processo nº 3004149-42.2013.8.26.0451 e certidão de fls. 67/68 - processo nº 3006035-76.2013.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: 1) para o furto: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa; 2) para a receptação: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

Nem se diga que a atenuante da confissão não pode ser compensada pela agravante da reincidência, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, dizem respeito ao réu e, portanto, são de mesma grandeza.

Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tem, em tese repetitiva: "Confissão espontânea (atenuante) compensa a reincidência (agravante) na dosimetria" (Tema: 585).

No caso dos autos, contudo, havendo multirreincidência, é possível reconhecer-se a preponderância da agravante, nos termos da recente readequação da Tese 585, assim definidos pelo Superior Tribunal de Justiça: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Assim, a multirreincidência, inclusive específica para ambos os delitos (certidão de fls. 64/65 - processo nº 0002982-36.2016.8.26.0451; certidão de fls. 65 - processo nº 0004197-52.2013.8.26.0451; certidão de fls. 66/67 - processo nº 1501069-78.2019.8.26.0599), fará com que as penas sofram novo aumento de um sexto: 1) para o furto: reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 12 dias-multa; 2) para a receptação: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa.

A tentativa no crime de furto fará com que este sofra uma redução de 1/3, porque o réu já havia ingressado no barracão e retirado o transformador do apoio, arrombando a porta de proteção do equipamento: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias e 08 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante da reincidência específica e dos maus antecedentes, a demonstrar que as penas anteriores não foram suficientes para afastar o réu da delinquência.

Pena final: reclusão de 03 anos, 02 mês e 03 dias, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR EDENILSON ROBERTO SESSO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal à pena de reclusão de 03 anos, 02 mês e 03 dias, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico para ambos os delitos, de forma que não tem direito à substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos ou à suspensão condicional da pena.

O réu encontra-se em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da

ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença, pela MM.Juiza foi dito: "recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defensora intimada do prazo para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):